

한 국 관 광 공 사 감 사

현지조치

감 사 명 : 정보기술(IT) 및 정보보안 특정감사

제 목 : 개인정보 보호 의무 소홀

관계부서 : □○팀, ▲▲지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 용역계약 발주 시 계약예규 「용역계약일반조건」 제13조 제1항¹⁸⁾에 따라서 계약상대방으로부터 용역공정예정표, 인력 투입계획서 등이 포함된 착수계(착수신고서)를 제출받고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공사 「개인정보보호규정」 제3조 제1항에 따르면 ‘개인정보’란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다)를 말한다.

또한, 같은 규정 제4조 제1항에 따르면 공사는 개인정보 처리 목적을 명확하게 하고 그 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게

18) 제13조(용역의 착수 및 보고) ①계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 용역을 착수하여야 하며, 발주기관이 관련법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서의 제출을 요구하는 경우에는 이를 제출하여야 한다.

1. 용역공정예정표
2. 인력 및 장비투입계획서
3. 기타 계약담당공무원이 지정한 사항

수집하여 직접적으로 필요한 범위 내에서만 개인정보를 처리하여야 하며, 그 목적 외의 용도로 활용하지 않아야 한다. 특히, 주민등록번호는 정보주체의 별도 동의가 있더라도 [표 1]과 같이 같은 규정 제20조에서 정하는 경우를 제외하고는 처리할 수 없다.

[표 1] 주민등록번호 처리가 가능한 경우

-
1. 법률·대통령령·국회규칙·대법원규칙·헌법재판소규칙·중앙선거관리위원회규칙 및 감사원규칙에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우
 2. 정보주체 또는 제3자(정보주체를 제외한 그 밖의 모든 자를 말한다)의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 명백히 필요하다고 인정되는 경우
 3. 제1호 및 제2호에 준하여 주민등록번호 처리가 불가피한 경우로서 보호위원회가 고시로 정하는 경우
-

자료: 공사 「개인정보보호규정」 재구성

따라서 공사는 업무 수행 과정에서 수집된 개인정보가 유출되지 않도록 암호화 조치를 하는 등 자료의 안정성을 확보할 수 있도록 조치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사대상 기간(2020년 1월~2023년 3월) 중 공사 착수계 접수 문서대장을 점검한 결과 ◁■팀¹⁹⁾과 ▲▲지사는 [표 2]와 같이 각각 용역을 발주하면서 계약상대자로부터 제출받은 착수계 서류에 용역 참가인력의 주민등록번호 전체가 포함되어 있었지만, 별다른 암호화 조치 없이 공개 상태로 전자문서대장에 접수 및 등록·관리하고 있음을 확인되었다.

19) 2022. 1. 1. 조직개편으로 ◁■팀 부서 폐쇄에 따른 ▷▷ 관련 업무는 □○팀으로 이관

[표 2] 「개인정보보호규정」 미준수 내역(2020년1월~2023년3월)

연 번	문 서 명	문 서 번 호
1	▲▲▲ 용역 착수계 제출	▲▲지사-551 (2020.06.25.)
2	□○○ 용역 착수계 접수 보고	◁■팀-247 (2021.08.26.)

자료: ▲▲지사 및 ▷■팀 용역관리대장 재구성

현지조치 사항

□○팀과 ▲▲지사는 실지감사 기간 중 특정인의 주민등록번호가 포함된 전자문서의 전체 공개 열람을 제한하는 등 비공개 조치하였다.

※ 현지조치는 조치결과 회신 불필요